

REFORMA TRIBUTÁRIA DO CONSUMO



REFORMA TRIBUTÁRIA DO CONSUMO

REFORMA TRIBUTÁRIA DO CONSUMO

Normas sobre Regimes Específicos

Gustavo Salton Rotunno Abreu Lima da Rosa

14/07/2026



Sociedades Cooperativas

- **Pressuposto: atuação integrada de cooperativa e cooperado no ambiente econômico;**
- **Regime optativo:**
 - Opção deve ser feita de forma antecipada (1º de setembro a 31 de outubro do ano-calendário anterior);
 - Início de atividade: inscrição no CNPJ.

- **Alíquotas reduzidas a zero:**
 - Associado fornece bens ou serviços à cooperativa;
 - Cooperativa fornece bens ou serviços ao associado do regime regular;
 - Operações entre cooperativas (singulares, centrais, federações, confederações e bancos cooperativos dos quais participam).

- **Alíquotas reduzidas a zero:**
 - Fornecimento de bens materiais por cooperativas agropecuárias a cooperado fora do regime regular (anulação dos créditos na cooperativa);
 - Fornecimento de serviços financeiros pela cooperativa ao cooperado;
- **Exceção: insumos agropecuários e aquícolas em regime de diferimento específico.**

- **Transferência de créditos:**
 - Cooperado do regime regular fornece bens ou serviços à cooperativa;
 - Pode transferir créditos relativos a operações anteriores ou presumidos;
- **Restrito a créditos dos bens e serviços especificamente fornecidos;**
- **Crédito presumido: produtor rural não contribuinte.**

- **Regime não alcança:**
 - Operações com não cooperados;
 - Operações fora do regime regular de IBS/CBS;
 - Operações estranhas aos objetivos sociais ou de uso ou consumo pessoal;

Bares e Restaurantes

- **Alcance: fornecimento de alimentação e de bebidas não alcoólicas preparadas e manipuladas no próprio estabelecimento;**
- **Exceção (seguem regime geral):**
 - Bebidas não alcoólicas industrializadas, ainda que preparadas no local;
 - Fornecimento de alimentação para pessoa jurídica (refeições coletivas);
 - Revenda de alimentos e bebidas não alcoólicas sem preparo no estabelecimento;
 - Bebidas alcoólicas.

- **Destinatários:**
 - Bares e restaurantes (inclusive lanchonetes);
 - Pastelarias;
 - Padarias;
 - Casas de chá;
 - Casas de sucos;
 - Casas de doces e salgados;
 - Cafeterias;
 - Sorveterias;
 - Outros estabelecimentos similares.

- **Alíquota especial: redução de 40%;**
- **Exclusões da base de cálculo (se houver segregação na nota):**
 - Gorjetas (até 15% do valor total);
 - Valores cobrados por plataformas (não repassados ao estabelecimento);
- **Adquirentes não podem apropriar créditos de IBS/CBS.**
- **Documento fiscal deve discriminar:**
 - valores sujeitos ao regime específico; e
 - valores sujeitos ao regime geral de IBS/CBS.

Hotelaria, parques de diversão e parques temáticos

Hotelaria, parques de diversão e parques temáticos

- **Base de cálculo: valor da operação;**
- **Fornecimento de alimentos e bebidas: regime de bares e restaurantes;**
- **Alíquota especial: redução de 40%;**
- **Hotéis e parques apropriam créditos;**
- **Clientes/adquirentes não podem apropriar créditos:**
 - Presunção de final de cadeia de consumo.

Hotelaria – disposições específicas

- **Serviço de hotelaria:**
 - fornecimento de hospedagem temporária;
 - serviços embutidos no valor da diária, estacionamento, lavanderia e limpeza adicional;
 - estabelecimentos destinados à hospedagem e imóveis residenciais mobiliados (ainda que de uso não exclusivo do hóspede);
- **Uso temporário ou *day use*;**

Hotelaria – disposições específicas

- **Aplica a condo-hotéis se houver destinação exclusiva;**
- **Contribuintes pessoas físicas que praticam essas atividades também ficam sujeitos a essas regras:**
 - locação de imóvel residencial por período de até 90 dias;
 - devem emitir documento fiscal nas operações.

Parques de diversão e parques temáticos – disposições específicas

- **Parque de diversão: empreendimento, fixo ou itinerante, cuja atividade principal é oferecer atrações presenciais de entretenimento e lazer;**
- **Parque temático: parque de diversão baseado em temas históricos, culturais, ambientais, lúdicos ou semelhantes.**

Parques de diversão e parques temáticos – disposições específicas

- **Inclui:**

- o valor do ingresso de acesso ao parque;
- os valores cobrados pela utilização das atrações;
- pagamentos separados por atrações não incluídas no ingresso.

- **Não inclui:**

- alimentação e bebidas, serviços de guia, fotografia e vídeo, treinamentos, acompanhamento de crianças ou guarda-volumes.

Agências de turismo

- **Serviços de agência de turismo:**
 - a intermediação remunerada de serviços turísticos;
 - fornecimento direto desses serviços.
- **Tipos de serviços intermediados (exemplificativo):**
 - venda e emissão de passagens;
 - reservas em hotéis;
 - organização de roteiros, excursões e passeios;
 - venda de ingressos;
 - contratação de seguros de viagem.

- **Valor da operação inclui:**
 - o total cobrado do cliente;
 - a margem da agência;
 - taxas e acréscimos;
 - comissões e incentivos pagos por terceiros.
- **Base de cálculo no fornecimento direto: valor integral da operação;**
- **Base de cálculo na intermediação:**
 - valor da operação descontados os valores repassados aos fornecedores efetivos dos serviços;

- **Na intermediação:**
 - valores deduzidos devem coincidir com os documentos fiscais emitidos pelos fornecedores intermediados;
 - documentos fiscais dos fornecedores devem fazer referência ao documento fiscal da agência;
 - Moeda estrangeira: taxa de câmbio de fechamento do Banco Central do dia anterior à emissão fiscal.

- **Créditos:**
 - Adquirente pode apropriar;
 - Agência pode apropriar;
 - Repasses a fornecedores não geram créditos para a agência.

Tributação Específica do Futebol

- **Aplicável a Sociedade Anônima do Futebol – SAF:**
 - Atividade principal: prática profissional do futebol, masculino ou feminino;
- **Pagamento mensal unificado:**
 - IRPJ e CSLL;
 - Contribuições previdenciárias patronais;
 - CBS e IBS.

- **Base de cálculo:**
 - totalidade das receitas recebidas no mês;
 - regime de caixa;
- **Receitas esportivas (exemplificativo):**
 - Premiações, bilheteria e sócio-torcedor;
 - Venda e cessão de direitos econômicos e desportivos;
 - Direitos de transmissão e Direitos de imagem.

Tributação Específica do Futebol

- **Alíquota (6%):**
 - IRPJ + CSLL + CP: 4% divididos:
 - IRPJ (43,5%), CSLL (18,6%) e CP (37,9%);
 - CBS: 1%;
 - IBS: 1% (meio a meio Estado/Município);
- **Transição até 2033;**

- **Créditos de IBS/CBS:**
 - Operações em que seja adquirente de direitos desportivos de atletas;
 - Mesma alíquota da operação;
 - Documento fiscal;
- **Crédito do adquirente:**
 - Vedado;
 - Exceção: aquisição de direito de atleta;

OBIGADO!